



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001225/2010/1/RH1

///raná, 08 de agosto de 2017.

Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados: **"INCIDENTE DE RECURSO DE QUEJA EN AUTOS MARTINEZ GLADIS MERCEDES C/ ANSES S/ EJEC. SENTENCIA"**, Expte. N° FPA 21001225/2010/RH1; provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que las presentes actuaciones son traídas a consideración de este Tribunal en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 25/32 por la parte demandada, contra la resolución de fs. 22/vta. que declara la inadmisibilidad formal del recurso de queja interpuesto, atento a que la quejosa no cumplimentó lo requerido.

La resolución impugnada refería al efecto que cabía asignar al recurso de apelación concedido.

II- a) Que la recurrente funda el recurso extraordinario conforme el art. 48 de la ley 14 y el art. 257 del C.P.C.C.N.. Considera que la decisión apelada proviene del superior de la causa y reviste carácter de sentencia definitiva dado que pone fin al pelito, además de ocasionarle un perjuicio de imposible reparación posterior. Sostiene que existe cuestión federal involucrada, como así también arbitrariedad por haber fallado prescindiendo del verdadero sentido de lo normado como así también el derecho de propiedad del organismo previsional. Asimismo considera que la peculiar relevancia de las cuestiones involucradas excede el interés particular.



b) Por su parte la contraria contesta el recurso extraordinario y solicita su rechazo, con costas.

III- a) Que, en primer término, cabe verificar el cumplimiento de los requisitos propios del recurso interpuesto, y dentro de éste, al Tribunal le corresponde analizar las condiciones de admisibilidad, es decir, los requisitos formales del remedio intentado.

En tal sentido, debe verificarse primeramente si se ha introducido y mantenido la "cuestión federal", planteo que debe efectuarse, de manera expresa, en la primera oportunidad en que se suscite. De no cumplirse este recaudo, podría faltar el requisito de resolución contraria al derecho federal invocado.

Así, se ha sostenido que "Un criterio principal impone plantear la cuestión federal en oportunidad de trabarse la litis y sólo excepcionalmente en ocasión posterior, por causa justificada y condicionado a que el planteo se efectúe en la primera oportunidad posible, para dar a los jueces de la causa la posibilidad de considerarla y decidirla (Fallos: 259:169; 278:35; 298:321; etcétera)" (Guastavino, Elías P., "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", t. 2, Editorial La Rocca, Buenos Aires, 1992, p. 882).

También se ha afirmado que el planteamiento de la cuestión federal debe introducirse en el juicio en forma y tiempo oportuno, ya que esto permitirá a las partes debatir ella y al juez resolverla. Al ser introducida, el sujeto





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001225/2010/1/RH1

habilitado a dichos fines, plantea en la litis el caso federal, para poder ocurrir oportunamente a la C.S.J.N. a través del recurso extraordinario federal (cfr. Sagües, Néstor P., "Recurso Extraordinario", t. II, 4ta. edición, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 318).

En el caso de autos, se advierte que la impugnante no introdujo oportunamente la pretendida cuestión federal al interponer el presente recurso de queja (cfr. fs. 2/4) cuando los tópicos constitucionales o de derecho federal eran previsibles desde el inicio.

b) Que, dicho ello, se advierte que tampoco resulta dable meritar la hipótesis de arbitrariedad sobreviniente, que eventualmente purgaría la señalada omisión, pues el recurrente no "construye" el mencionado concepto, sino que simplemente se disconforma con la decisión de este Cuerpo que confirmó el rechazó la demanda.

En este sentido corresponde tener presente que la doctrina sobre arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su mera discrepancia con el alcance atribuido por el *a-quo*, pues son inhábiles para lograr la apertura del recurso extraordinario las objeciones que sólo traducen las divergencias del recurrente con el criterio de valoración y la solución final adoptadas en la sentencia que concluyó en la admisión de la demanda (Fallos: 316:420, 308:198, entre otros).



Igualmente, cabe advertir que “el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación” (Fallos 300:300).

También que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

c) Por último es dable advertir que la cuestión aquí planteada es de índole netamente procesal. En efecto, se cuestionó mediante la queja el efecto asignado a un recurso, al no haberse acompañado debidamente las copias previstas en la normativa procesal vigente este Cuerpo las solicitó y, la recurrente no cumplimentó debidamente lo requerido. En tal sentido, se ha dicho que son ajenas al recurso extraordinario las cuestiones de carácter procesal, aun cuando estén regidas por normas federales. La Corte Suprema ha dicho que la materia procesal es propia de los jueces de la causa y ajena al recurso extraordinario (Fallos 306:1462, citado por Néstor Pedro Sagüés en “Recurso Extraordinario”, T. 1, 4º edición, 1º reimpresión, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 528).

En atención a lo expuesto, corresponde denegar el recurso extraordinario deducido, con costas (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

IV- Que finalmente corresponde regular los honorarios por las labores desarrolladas y que dieran lugar a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001225/2010/1/RH1

presente, pertenecientes a las Dras. Magalí Batto, Priscila Jozami, Valeria Verónica País Miller y Marina Verónica Singh, en un 25% y a la Dra. Maria Virginia Kisser en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

No admitir el recurso extraordinario interpuesto por la parte demandada, con costas (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios por las labores desarrolladas y que dieran lugar a la presente, pertenecientes a las Dras. Magalí Batto, Priscila Jozami, Valeria Verónica País Miller y Marina Verónica Singh, en un 25% y a la Dra. María Virginia Kisser en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839 t.o. por ley 24432-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y archívese.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSE BUSANICHE

ANTE MI

HUGO RAUL MUSURUANA

SECRETARIO

Fecha de firma: 08/08/2017

Alta en sistema: 09/08/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#27065618#184909475#20170808122034309